



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por la que se otorga autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «FV Pajarillo Solar», en los términos municipales de Valladolid y La Cistérniga (Valladolid). Expte.: FV-2696; ATCE-188.

1. Hechos

1.1. Con fecha 14/12/2023 se registró por la entidad Perseo ITG, S.L., con domicilio en la calle Paseo Club Deportivo, n.º 1 de la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y con NIF n.º B09990995, solicitud de autorización administrativa, de una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Pajarillo Solar», incluyendo su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y La Cistérniga (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2696; ATCE-188.

1.2. Con fecha 11/03/2024 se registro por la entidad Perseo ITG, S.L. solicitud de paralización del procedimiento de salida a Información Pública de la solicitud de Autorización Administrativa Previa de la Planta Solar Fotovoltaica «Pajarillo Solar FV» de 5.304 kWp y 4.800 kW de potencia instalada, Línea de evacuación 13,2 kV Y Centro de Protección y Medida, ubicado en los Términos Municipales de Valladolid y La Cistérniga (Valladolid).

1.3. Con fecha 21/11/2024 se registró por la entidad Perseo ITG, S.L., ampliación de la solicitud autorización administrativa previa, solicitando también la autorización administrativa de construcción para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Pajarillo Solar», incluyendo su infraestructura de evacuación, en los término municipal de Valladolid y La Cistérniga (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 12 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

1.4. Con fecha 22/01/2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía solicita emisión del informe de viabilidad al Servicio Territorial de Medio Ambiente según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, aportando la documentación elaborada por el peticionario.

1.5. Con fecha 10/02/2025 se emite informe de viabilidad por parte de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente indicando que el proyecto de la instalación «FV Pajarillo Solar» y su infraestructura de evacuación cumple con los criterios de viabilidad del artículo 13 del Decreto-ley 2/2022 citado.

1.6. Con fecha 3/10/2025, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Pajarillo Solar», en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga (Valladolid) Expte.: FV-2696; ATCE-188.», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 20 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.7. Con fecha 17/03/2025, este Servicio Territorial remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente, como órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.8. Con fecha 9/12/2025, se recibe la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del territorio, por la que se avoca la Competencia del titular de la Delegación Territorial para dictar el Informe de Impacto Ambiental de determinados proyectos de Energías Renovables de la provincia de Valladolid y se acuerda que la propuesta de Informe de Impacto Ambiental la formule el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Entre los proyectos incluidos en la Orden anteriormente mencionada se encuentra la Planta fotovoltaica «FV Pajarillo Solar», cuyo titular es Perseo ITG, S.L.

1.9. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de la Cisterniga, Ayuntamiento de Valladolid, Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación de Valladolid, Ecologistas en Acción, I-De, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Red Eléctrica de España, S.A.U., Sociedad Española de Ornitología (SEO), Servicio territorial de Medio Ambiente, Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Consejería de Industria, Comercio y Empleo y Cerámica Nueva del Duero, S.L., como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.10. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.10.1. Con fecha 20/11/2025 contesta Confederación Hidrográfica del Duero indicando que existen una serie de instrucciones a la hora de acometer las obras que afectan a los bienes de su titularidad y además recordando que se debe de solicitar la autorización de las obras correspondientes.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.10.2. Con fecha 16/10/2025 contesta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicando que la zona objeto de estudio podría estar afectada por infraestructuras eléctricas de transporte, distribución o generación, por lo tanto, para recabar las afecciones concretas referidas al proyecto de referencia, deberán consultar a las empresas que ejercen las actividades de transporte, distribución y generación en la zona. Se incluye además el listado de las instalaciones competencia de la AGE, en tramitación en la provincia de Valladolid, con los promotores identificados, al efecto de que puedan realizar las consultas correspondientes.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento, y este responde indicando que existe un estudio de sinergias en el que se concluye que no había afección a otras instalaciones colindantes.

1.10.3 Con fecha 17/11/2025 contesta la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indicando que la instalación de la planta solar fotovoltaica se encuentra fuera del área de influencia de las instalaciones dependientes de este organismo, quedando únicamente dentro de las competencias de esta Demarcación de Carreteras la línea para la evacuación de energía.

Las obras para el cruce bajo el P.k. de la Ronda Este de Valladolid VA-20, así como el tramo subterráneo para conducción desde Intersección 7+500 de la VA-20 hasta el cruce bajo la mencionada vía en el P.k. 7+925, afectarán a las obras contempladas en el proyecto de construcción clave: 33-VA-4340 «Humanización de la carretera VA-20 entre los PP.KK. 0,000 al 10,300 Tramo: Enlace A-62 – intersección VA-30, VA-11 entre los PP.KK. 358,075 AL 359,680, N-122A entre los PP.KK. 357,400 y 358,075 (acceso a La Cistérniga). Provincia de Valladolid», cuya obra se encuentra en fase de ejecución.

Se deberá tener en cuenta y reflejar el proyecto la compatibilidad con dicha humanización, y en todo caso las obras solicitadas deberán respetar la realidad física de la vía ciclista ejecutada.

Además, antes de iniciarse las obras, la empresa promotora de la actuación deberá solicitar de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, la correspondiente autorización y, deberá tener en cuenta una serie de condicionantes expuestos en el informe y en todo caso cumpliendo la legislación vigente de aplicación en el momento de la solicitud.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.10.4. Con fecha 30/09/2025 contesta Red Eléctrica de España, S.A.U. indicando que, respecto a la planta solar fotovoltaica, Red Eléctrica no presenta oposición al no existir afecciones a instalaciones titularidad de Red Eléctrica y en cuanto la línea de evacuación, Red Eléctrica no presenta oposición al cumplir las distancias mínimas a la línea eléctrica a 220 kV Las Arroyadas-Renedo, titularidad de Red Eléctrica.

No obstante, una vez finalizada la construcción, el promotor deberá realizar las comprobaciones que sean necesarias para asegurar que el proyecto ejecutado cumple con las distancias indicadas en la documentación aportada.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y manifiesta su conformidad con el mismo.

1.10.5. Con fecha 2/10/2025 contesta el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indicando que se informa favorablemente la estimación de la incidencia, condicionando tal informe a la ejecución del control arqueológico de los movimientos de tierra de las obras previstas.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y manifiesta su conformidad con el mismo.

1.11. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayuntamiento de la Cisterniga, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Ecologistas en Acción, I-De, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Sociedad Española de Ornitología (SEO), Servicio territorial de Medio Ambiente, Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Consejería de Industria, Comercio y Empleo y Cerámica Nueva del Duero, S.L.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.12. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se concedió trámite de audiencia a los particulares afectados con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.

1.13. Durante el plazo de 20 días hábiles de la información se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación.

1.13.1. Con fecha 30/10/2025, Cerámica Nueva del Duero, S.L., presenta alegaciones en las que indican que la línea de evacuación de 13,2 kV que se proyecta en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga afecta territorialmente o se superpone a los derechos mineros de la CDE «Nuevo Duero», N.º 217 (implicando una interferencia directa en la posibilidad de explotación del recurso minero de arcilla a cielo abierto) situados en el área de los términos municipales mencionados. El derecho minero afectado está debidamente inscrito en el catastro minero. Por lo tanto.

Primero.– Primacía del derecho minero adquirido y el interés público de la explotación. La CDE «Nuevo Duero» N.º 217, otorgada en 2006, constituye un derecho minero adquirido. El otorgamiento de una concesión de explotación confiere a su titular el derecho al aprovechamiento de todos los recursos de la Sección C) que se encuentren dentro de su perímetro. La arcilla es clasificada como un mineral industrial, y su explotación contribuye a la valorización del aprovechamiento de los recursos minerales de Castilla y León, un objetivo estratégico para la Junta de Castilla y León.

Segundo.– Incompatibilidad de trabajos y menoscabo de la explotación racional.

1. La instalación de la línea de evacuación eléctrica de 13,2 kV, ya sea aérea o subterránea, dentro del perímetro de la concesión minera de arcilla (Sección C), se considera una ocupación por interés público. Sin embargo, esta ocupación no debe afectar ni perturbar el normal aprovechamiento de los recursos mineros existentes.
2. La ejecución y la mera presencia de infraestructura eléctrica de evacuación dentro del perímetro de la concesión minera de arcilla impide o restringe severamente la capacidad de Ceramica Nueva del Duero, S.L. de llevar a cabo la explotación racional del yacimiento. El titular del derecho minero tiene la prerrogativa de impedir trabajos o actividades dentro del perímetro de protección que puedan perjudicar el normal aprovechamiento de la concesión.

Tercero.– La instalación de postes o la servidumbre de paso limitan o prohíben la realización de labores mineras a distancias mínimas establecidas por la normativa de seguridad. La instalación de una línea de evacuación de 13,2 kV, con sus correspondientes cimentaciones y zonas de seguridad, se superpone al área de explotación de un recurso minero a cielo abierto (arcilla), afectando la seguridad, la continuidad y la rentabilidad económica de la explotación.

1.14. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación, que han sido remitidas al solicitante para su consideración.

1.14.1. Con fecha 29/10/2025, Concarran de Hoyos 26, S.L.U. presenta alegaciones en las que indican que son propietarios e la parcela 138 del polígono 10, en el término municipal de Valladolid, incluyendo lo siguiente.

Primero.– El trazado propuesto supone la imposición forzosa de una servidumbre de paso que Concarran de Hoyos 26, S.L.U entiende que es contraria a lo establecido en el apartado 2 del artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («RD 1955/2000»).

Segundo.– El promotor no ha logrado convenir con Concarran de Hoyos 26, S.L.U la adquisición voluntaria del derecho de servidumbre. Con el trazado actualmente proyectado, no se alcanzará ningún tipo de acuerdo amistoso, siendo necesario iniciar un procedimiento de declaración de utilidad pública (DUP) como paso previo para la imposición forzosa de la servidumbre.

Tercero.– Se solicita que el trazado de la línea de evacuación de 13,2 kV sobre las parcelas sea modificado para que transcurra por los bienes de dominio público y/o por los linderos de las fincas, lo que garantiza un menor perjuicio a la propiedad y asegura que la imposición de la servidumbre, si es declarada en el futuro, respete las limitaciones legales impuestas para la protección de la propiedad privada.

1.14.2. Con fecha 29/10/2025, Fuentes de Hoyos, S.L.U. presenta alegaciones en las que indica que son propietarios de las parcelas 116 del polígono 10 y 44 del polígono 9 en el término municipal de Valladolid, incluyendo lo siguiente.

Primero.– El trazado propuesto supone la imposición forzosa de una servidumbre de paso que Fuentes de Hoyos, S.L.U. entiende que es contraria a lo establecido en el apartado 2 del artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («RD 1955/2000»).

Segundo.– El promotor no ha logrado convenir con Concarran de Hoyos 26, S.L.U. la adquisición voluntaria del derecho de servidumbre. Con el trazado actualmente proyectado, no se alcanzará ningún tipo de acuerdo amistoso, siendo necesario iniciar un procedimiento de declaración de utilidad pública (DUP) como paso previo para la imposición forzosa de la servidumbre.

Tercero.– Se solicita que el trazado de la línea de evacuación de 13,2 kV sobre las parcelas sea modificado para que transcurra por los bienes de dominio público y/o por los linderos de las fincas, lo que garantiza un menor perjuicio a la propiedad y asegura que la imposición de la servidumbre, si es declarada en el futuro, respete las limitaciones legales impuestas para la protección de la propiedad privada.

1.14.3. Con fecha 31/10/2025, Don P.D.C., en calidad de propietario de la parcela 70 del polígono 9 en el término municipal de Valladolid, presenta alegaciones en las que expone:

Primera.– El trazado propuesto supone la imposición forzosa de una servidumbre de paso que se entiende que es contraria a lo establecido en el apartado 2 del artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («RD 1955/2000»)

Se puede proponer un trazado para la línea de evacuación del Proyecto «que cumpliría con los requisitos anteriores y que consistiría en discurrir íntegra o parcialmente por la Vía Pecuaria Vereda de Fuente Amarga al Páramo del Perdigón y por los linderos de las fincas, evitando las afecciones directas a la parcela 70 del polígono 9 o minimizando su afección a las mismas.

Segunda.– El promotor no ha logrado convenir la adquisición voluntaria del derecho de servidumbre. Con el trazado actualmente proyectado, no se alcanzará ningún tipo de acuerdo amistoso, siendo necesario iniciar un procedimiento de declaración de utilidad pública (DUP) como paso previo para la imposición forzosa de la servidumbre.

Tercera.– Se solicita que el trazado de la línea de evacuación de 13,2 kV sobre las parcelas sea modificado para que transcurra por los bienes de dominio público y/o por los linderos de las fincas, lo que garantiza un menor perjuicio a la propiedad y asegura que la imposición de la servidumbre, si es declarada en el futuro, respete las limitaciones legales impuestas para la protección de la propiedad privada.

Si la propuesta anterior fuese desestimada o también como otra alternativa de trazado, se propone que se comparta el trazado con el de otros proyectos ya autorizados y

con quienes se han alcanzado acuerdos amistosos para una ocupación ordenada y racional de la parcela 70.

1.14.4. Con fecha 3/11/2025, Doña M.C.G.S., como titular de la parcela 139 del polígono 10, del término municipal de Valladolid, indica que a los efectos de todas las autorizaciones que se pretenden conceder se debe de tener en cuenta que el terreno está calificado como suelo Urbanizable.

1.15. Con fecha 5/03/2026, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 44/2026) la Orden MAV/202/2026, de 26 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar «FV Pajarillo Solar » y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga (Valladolid), promovido por Perseo ITG, S.L., cuyo texto se da por reproducido en esta resolución de autorización.

1.15. Con fecha 5/05/2026, el solicitante aporta anexo al proyecto, con desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados, así como lo indicado en el informe de impacto ambiental.

1.16 Con fecha 19/05/2026, el solicitante aporta escrito en el que se desiste de la autorización administrativa de construcción.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que el solicitante Perseo ITG, S.L. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por I-De, Redes eléctricas Inteligentes,

S.A.U. para una potencia instalada de 4800 kW y una capacidad de acceso concedida de 4000 kW,

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Sobre la alegación presentada por Concarran de Hoyos, 26, S.L.U. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:
 - a. El recurrente no acredita en su alegación que el trazado de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica «FV Pajarillo Solar» incumpla alguna de las limitaciones establecidas en los artículos de los reglamentos citados, ni tampoco acredita la existencia de una alternativa de trazado viable que reúna todas las condiciones establecidas en el citado artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicando solamente que existen dichas alternativas.
 - b. En cuanto a la falta de acuerdos, la empresa titular de la instalación deberá intentar buscar un acuerdo con la titularidad de los terrenos de los que se pretende la servidumbre, si este no se alcanzase sería necesario iniciar el proceso de Declaración de Utilidad Pública.
2. Sobre la alegación presentada por Fuentes de Hoyos, S.L.U. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:
 - a. El recurrente no acredita en su alegación que el trazado de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica «FV Pajarillo Solar» incumpla alguna de las limitaciones establecidas en los artículos de los reglamentos citados, ni tampoco acredita la existencia de una alternativa de trazado viable que reúna todas las condiciones establecidas en el citado artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicando solamente que existen dichas alternativas.
 - b. En cuanto a la falta de acuerdos, la empresa titular de la instalación deberá intentar buscar un acuerdo con la titularidad de los terrenos de los que se pretende la servidumbre, si este no se alcanzase sería necesario iniciar el proceso de Declaración de Utilidad Pública.
3. Sobre la alegación presentada por Don P.D.C. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:
 - a. El recurrente no acredita en su alegación que el trazado de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica «FV Pajarillo Solar» incumpla alguna de las limitaciones establecidas en los artículos de los reglamentos citados, ni tampoco acredita la existencia de una alternativa de trazado viable que reúna todas las condiciones establecidas en el citado artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicando solamente que existen dichas alternativas.
 - b. En cuanto a la falta de acuerdos, la empresa titular de la instalación deberá intentar buscar un acuerdo con la titularidad de los terrenos de los que se pretende la servidumbre, si este no se alcanzase sería necesario iniciar el proceso de Declaración de Utilidad Pública.

4. Sobre la alegación presentada por Doña M.C.G.S. se indica que se deberá tener en cuenta la clase y el uso principal de la parcela a la hora de los acuerdos y en caso de futuras expropiaciones.
5. Sobre la alegación presentada por Ceramica Nueva del Duero, S.L., Perseo ITG, S.L. como titular e las instalaciones, indica que la línea de evacuación proyectada discurre por parcelas afectadas por sectores de suelo urbanizable, cuya clasificación ya se encuentra aprobada por administración local. Por lo tanto, se determina una vocación urbana del suelo que, de manera inherente, condiciona e impedirá a futuro la continuidad de la actividad extractiva minera en favor del desarrollo ordenado del municipio.

Teniendo en cuenta esta futura clasificación de las parcelas, la servidumbre de paso se configura como una carga urbanística adicional del sector.

No obstante, Perseo ITG, S.L. entiende y acepta que cualquier indemnización o compensación que corresponda por la afección a los derechos mineros.

Existe, no obstante, un compromiso por parte de Perseo ITG de acuerdo amistoso para la coexistencia (en la parcela 116 del polígono 10 y en las parcelas 28 y 70 del polígono 9), parcelas donde la actividad minera es directa o prevalecen derechos consolidados de la Sección C, el promotor reconoce la utilidad pública de la explotación, y por ello manifiesta el firme compromiso de alcanzar acuerdos amistosos con el titular minero antes de proceder a la construcción de la infraestructura.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la autorización administrativa previa este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a «Perseo ITG, SL», autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Pajarillo Solar» con número de expediente FV-2696; ATCE-188, de 5280 kW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y La Cisterniga, en la provincia de Valladolid, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

Las características principales de este módulo fotovoltaico, recogidas en el proyecto presentado de fecha 17/03/2025, son las siguientes:

- Tipo de tecnología del módulo de generación: Solar Fotovoltaica.
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: XXX kW.
- Capacidad de acceso concedida, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por I-De, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU: 4000 kW.

- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Planta fotovoltaica: Valladolid.
 - Infraestructura de evacuación: Valladolid y La Cisterniga.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Línea aéreo-subterránea de 13,2 kV que conectará la planta fotovoltaica con el Centro de Protección y Medida, y este con el Centro de Seccionamiento propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. El plazo máximo para solicitar la autorización administrativa de construcción de esta instalación será de un año, a contar desde la notificación de esta resolución al solicitante.

El promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

4.5. Para la obtención de la autorización administrativa de construcción de esta instalación, el solicitante deberá aportar en el proyecto presentado, desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados en sus informes que hayan sido aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, así como lo indicado en el informe de impacto ambiental.

4.6. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 20 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023
B.O.C. y L. de 17/03/2023)

Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS